

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8380/2538	นาย สวิน สหัสดี	โจทก์
	ผู้ร้องสอด	โจทก์
	นาง ฉวี ดำริห์	โจทก์
	นาง บุญช่วย อินทรสมมุติ	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 57 (1)

การร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1) นั้นศาลจะอนุญาตหรือไม่ต้องแล้วแต่เหตุผลสมควรตามพฤติการณ์ยังไม่มี การสืบพยานจำเลยส่วนพยานโจทก์ศาลก็งดสืบเพราะเป็นความผิดของโจทก์เองซึ่ง หากจะรับคำร้องสอดไว้พิจารณาก็จะทำให้คดีเกี่ยวกับที่ดินพิพาทนี้เสร็จไปได้ในคราว เดียวโดยไม่ต้องให้ผู้ร้องสอดไปฟ้องโจทก์จำเลยใหม่เพราะแม้ผู้ร้องสอดจะฟ้องโจทก์ จำเลยเป็นอีกคดีหนึ่งก็ต้องสืบพยานโจทก์จำเลยซึ่งน่าจะเป็นพยานชุดเดียวกัน ทำให้ต้องมีการสืบพยานซ้ำอีกเมื่อกรณีมีเหตุที่ผู้ร้องสอดจำเป็นเพื่อยังให้ได้รับความ รับรองคุ้มครองหรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่โดยได้ยื่นคำร้องขอต่อศาลที่คดีนั้น อยู่ในระหว่างพิจารณากรณีมีเหตุผลสมควรที่จะรับคำร้องสอดของผู้ร้องสอดไว้พิจารณา ต่อไป

โจทก์ฟ้องว่า ที่ดินพิพาทมีชื่อ นายแยม สหัสดี บิดาโจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ซึ่งนายแยมได้ยกให้โจทก์เมื่อประมาณ 20 ปีเศษก่อนตาย แต่บิดาโจทก์ไม่ได้ส่งมอบ

โฉนดที่ดินให้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากนาย รอน อินทรมมุตติ ขอซื้อโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวไปวางเป็นประกันเงินกู้ของตน นับแต่รับยกให้โจทก์ได้เข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทจนได้กรรมสิทธิ์ ต่อมาโจทก์ได้ทวงถามโฉนดที่ดินดังกล่าวกลับคืนจาก นายรอน ผู้ขายชนม์สามีมของจำเลยและได้ทวงถามจากจำเลย ซึ่งทั้งสองรับว่าจะดำเนินการให้โจทก์ แต่ต่อมาจำเลยปฏิเสธอ้างว่าที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของนายรอน โจทก์ตรวจพบว่านาย รอน ได้ใช้หนังสือมอบอำนาจของ นายแย้ม ลงวันที่ 26 มีนาคม 2507 ซึ่งเป็นเอกสารปลอมโอนใส่ชื่อนาย รอน เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ขอศาลพิพากษาให้ที่ดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ ให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนนิติกรรมที่ นายรอน โอนใส่ชื่อตนเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมทั้งนิติกรรมที่มีต่อมาภายหลังและให้จำเลยส่งมอบโฉนดคืนแก่โจทก์ด้วย

จำเลยให้การว่า นายแย้ม สหสดี จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้แก่ นาย รอน อินทรมมุตติ สามีมจำเลยเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2507 นายรอน จึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท นายรอน และจำเลยได้แสดงเจตนาครอบครองที่ดินพิพาทอย่างเจ้าของตลอดมา ฟ้องของโจทก์ขาดอายุความ เพราะไม่ได้ฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิภายใน 10 ปี ขอให้ยกฟ้อง

ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องว่า ที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องสอดโดย นายแย้ม สหสดี เป็นผู้ยกให้เมื่อประมาณ 20 กว่าปีมานี้ ซึ่งผู้ร้องสอดได้ครอบครองทำประโยชน์มาจนได้กรรมสิทธิ์ ได้ทวงถามให้ นายรอน อินทรมมุตติ และจำเลยส่งมอบโฉนดคืนแก่ผู้ร้องสอดโดยให้โจทก์เป็นผู้ดำเนินการแทน แต่โจทก์กลับอ้างกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทเป็นของตนและมาฟ้องจำเลยเสียเอง ที่ดินพิพาทมิใช่กรรมสิทธิ์ของโจทก์และจำเลยจึงร้องสอดเป็นคู่ความฝ่ายที่สาม ขอศาลมีคำพิพากษายกฟ้องโจทก์ให้ที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องสอด ให้เพิกถอนนิติกรรมอันมิ

ชอบที่นายรอนรับโอนจากนายแยมรวมทั้งนิติกรรมที่ได้จดทะเบียนต่อมาภายหลังด้วย และให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินแก่ผู้ร้องสอดด้วย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า โจทก์มีหน้าที่นำสืบก่อนและศาลได้งดสืบพยานบุคคลของโจทก์ไปแล้ว คดีอยู่ในระหว่างสืบพยานจำเลยหากอนุญาตให้ผู้ร้องสอดเข้ามาในคดีอีกย่อมไม่สะดวก กรณีไม่มีเหตุผลสมควรจึงไม่อนุญาต ยกคำร้องสอดคืนค่าขึ้นศาลให้ผู้ร้องสอดทั้งหมด

ผู้ร้องสอดอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้รับคำร้องของผู้ร้องสอดให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสอบสวนพิจารณาต่อไป แล้วพิพากษารูปคดี ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำพิพากษา

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่ามีเหตุผลสมควรที่จะอนุญาตให้ผู้ร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความในคดีนี้หรือไม่ เห็นว่า การร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1) นั้น ศาลจะอนุญาตหรือไม่ ต้องแล้วแต่เหตุผลตามพฤติการณ์ คดีนี้ ปรากฏว่า ยังไม่มีการสืบพยานจำเลยส่วนพยานโจทก์ศาลก็งดสืบเพราะเป็นความผิดของโจทก์เองดังนั้น หากจะรับคำร้องสอดไว้พิจารณาก็จะทำให้คดีเกี่ยวกับที่ดินพิพาทนี้เสร็จไปได้ในคราวเดียวโดยไม่ต้องให้ผู้ร้องสอดต้องไปฟ้องโจทก์จำเลยใหม่ เพราะแม้ผู้ร้องสอดจะฟ้องโจทก์จำเลยเป็นอีกคดีหนึ่งก็ต้องมีการสืบพยานซ้ำอีก ดังนี้ เมื่อกรณีมีเหตุที่ผู้ร้องสอดจำเลยเพื่อยังให้ได้รับความรับรอง ค้ำครอง หรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ โดย

ได้ยื่นคำร้องขอต่อศาลที่คดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณา เห็นว่า มีเหตุสมควรที่จะรับคำ
ร้องสอดไว้พิจารณาต่อไป

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีกาในศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำพิพากษา

(มงคล สระภูณ-อิริราช มณีภาค-วุฒิ คราวุฒ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>